

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n.13.1/P del 2 dic 2021

“Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Audit (Internal Audit Charter)”

La presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria formalizza l'aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulle attività di Internal Audit (Internal Audit Charter)”- approvato dal Consiglio di Amministrazione di Trenitalia SpA nella seduta del 11 ottobre 2021 – e recepisce i contenuti della Disposizione di Gruppo n. 298/P del 14 luglio 2021 “Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Audit (Internal Audit Charter)”, aggiornate ispirandosi ai principi e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (ed. 2020). La presente CO/I aggiorna e sostituisce la CO/I n. 13 del 11 marzo 2021.

Le “Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Audit (Internal Audit Charter)” allegate alla presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria, di cui costituiscono parte integrante, definiscono in particolare:

- le finalità, i poteri e le responsabilità dell'Internal Audit;
- l'ambito operativo e gli strumenti a supporto dell'Internal Audit in Trenitalia;
- i principali flussi informativi con gli stakeholders del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Le stesse Linee di indirizzo recepiscono i contenuti dell'analogo documento emesso da Ferrovie dello Stato Italiane SpA con Disposizione di Gruppo n. 298/P del 14 luglio 2021, declinandole, in coerenza con quest'ultime, nella realtà organizzativa di Trenitalia.

Le Società controllate da Trenitalia SpA, in Italia e all'estero, dotate di un proprio presidio di Internal Audit sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente CO/I, con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie Comunicazioni Organizzative in materia. In particolare, le Società estere recepiscono i principi disciplinati compatibilmente ed in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Le società controllate di Trenitalia informano la Direzione Audit di Trenitalia dell'avvenuto recepimento.

Ciascuna Società controllata garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno e il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società, così come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

FIRMATO

Michele Pompeo Meta

Allegato alla CO/I n.13.1/P del 2 dic 2021

***Linee di indirizzo sulle attività di Internal Audit
(Internal Audit Charter)***

Sommario

1. PREMESSA	4
2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	4
3. OBIETTIVI E COMPITI DELL'INTERNAL AUDIT.....	6
4. ASSETTO DELL'INTERNAL AUDIT NEL GRUPPO FS ITALIANE.....	6
5. AMBITO OPERATIVO DELL'INTERNAL AUDIT	7
6. INDIPENDENZA	10
7. GARANZIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'INTERNAL AUDIT	11
8. RESPONSABILITA'.....	12
8.1 Piano di Audit	12
8.2 Interventi di Audit.....	13
8.3 Relazioni periodiche	15
8.4 Gestione, archiviazione e conservazione della documentazione	16
9. MODELLO DI INTERRELAZIONE.....	16
10. AGGIORNAMENTO	18

1. PREMESSA

Il presente documento, soggetto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia SpA (di seguito CdA), recepisce le Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Auditing approvate dal CdA di FS SpA in data 30 giugno 2021, in linea con la DdG n. 298/P del 14 luglio 2021 “, individuandone compiti e responsabilità, anche al fine di definirne chiaramente gli ambiti, il perimetro, le macro modalità operative ed i flussi informativi (da e verso il Vertice e gli Organi di controllo/vigilanza).

2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nel processo di Internal Auditing operano nel rispetto del Codice Etico di Gruppo, del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne, in conformità con le normative di legge e i regolamenti vigenti e nel rispetto degli standard internazionali per la pratica professionale e del codice etico emanati dall'Institute of Internal Auditors (IIA).

Le attività di auditing si conformano ai seguenti Principi:



INDIPENDENZA e OBIETTIVITA' – indipendenza ed obiettività sono garantite da un adeguato assetto organizzativo e di *governance* del processo di auditing e dalla coerenza delle metodologie e *practice* operative agli standard professionali internazionali. Gli Internal Auditors operano in modo imparziale e in assenza da condizionamenti che possano limitare o influenzare in qualsiasi modo il corretto svolgimento delle proprie funzioni e sono tenuti ad esprimere liberamente il dissenso nell'ambito del proprio giudizio professionale.



SOSTENIBILITA' e CREAZIONE DI VALORE – l'Internal Audit partecipa all'impegno della Società allo sviluppo sostenibile delle realtà in cui opera, garantendo un impegno proattivo e concreto, a tutela della salute e della sicurezza delle persone, della salvaguardia dell'ambiente e del rispetto dei diritti della persona e della collettività, concorrendo alla creazione di valore per la Società e gli stakeholder.



MIGLIORAMENTO CONTINUO – le attività di Internal Auditing favoriscono il miglioramento continuo dei processi, dei modelli di *governance* e degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo, anche attraverso l'accrescimento nel tempo della sensibilità su tematiche di controllo interno.



PARTNERSHIP – un approccio aperto, collaborativo e dialettico con tutte le aree aziendali è elemento fondamentale per costruire un rapporto professionale che favorisca la piena valorizzazione dei rispettivi ruoli, competenze ed obiettivi aziendali.



EFFICACIA ed EFFICIENZA – le metodologie e gli strumenti di audit sono standardizzati ed orientati a conseguire la massima efficacia ed efficienza attraverso verifiche “integrate”, una maggior leva sui “controlli chiave” e “focus” sugli aspetti aziendali più significativi. L’Internal Audit promuove inoltre la diffusione delle tematiche di controllo interno emerse dalle proprie attività fra cui quelle riferite a più aree al fine di favorire lo sviluppo di sinergie operative attraverso l’implementazione di azioni comuni, trasversali e coordinate.



SVILUPPO DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE – il miglioramento continuo del processo di auditing richiede un costante sviluppo delle conoscenze, capacità e competenze della famiglia professionale e la ricerca di modelli professionali che valorizzino nel tempo il ruolo dell’auditor.



RISERVATEZZA – fatti salvi gli obblighi di legge, i soggetti incaricati di svolgere/soggetti a vario titolo coinvolti da attività dell’Internal Audit sono tenuti ad assicurare nel tempo la massima riservatezza circa ogni notizia, informazione o documento acquisito nell’esercizio/in ragione della propria funzione.



TRACCIABILITA’ – gli internal auditors¹ garantiscono, ciascuno per quanto di competenza, la tracciabilità delle attività, dei documenti e delle informazioni inerenti al processo di internal auditing, assicurando l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività stesse. Inoltre, assicurano la conservazione della documentazione, nel rispetto della normativa esterna ed interna, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati.



CONFLITTO DI INTERESSI e INTEGRITA’ – gli internal auditors agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell’etica di comportamento e nel rispetto del Codice Etico di Gruppo. Pertanto, sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi della Società e/o del Gruppo o che possono interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell’organizzazione e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico di Gruppo, del Modello 231 e dell’Anti Bribery&Corruption management system (ABC system) societari o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

¹ Soggetti incaricati di svolgere/soggetti a vario titolo coinvolti da attività dell’Internal Audit.

3. OBIETTIVI E COMPITI DELL'INTERNAL AUDIT

L'attività di Internal Auditing è un'attività indipendente e obiettiva di *assurance* e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance².

L'Internal Audit ha, pertanto, il compito di:

- verificare, con i limiti propri degli strumenti di indagine a disposizione, l'operatività e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR)³, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità, e di fornire valutazioni e raccomandazioni al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia;
- fornire supporto specialistico al management in materia di SCIGR al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione dei controlli nei processi aziendali e promuovere il costante miglioramento della *governance* e del *risk management*.

Con riferimento alla prevenzione e identificazione di irregolarità, la responsabilità dell'Internal Audit consiste nello svolgere le attività di audit, identificando e valutando il SCIGR adottato sui processi/attività oggetto di analisi, evidenziando eventuali disfunzionamenti, analizzando con professionalità le evidenze acquisite e monitorando le conseguenti iniziative di adeguamento del SCIGR analizzato.

La responsabilità del corretto disegno e dell'efficace funzionamento nel tempo del SCIGR, della definizione degli obiettivi aziendali e di processo, della prevenzione e individuazione di irregolarità, nonché della corrispondenza delle modalità di gestione dei rischi con i piani di contenimento definiti, è propria del management, ossia dei responsabili della gestione.

4. ASSETTO DELL'INTERNAL AUDIT NEL GRUPPO FS ITALIANE

L'assetto dell'Internal Audit nel Gruppo prevede la presenza della funzione Internal Audit nella Capogruppo FS SpA e nelle Società controllate di primo livello e consolidate con il metodo integrale. Queste ultime valutano - in funzione delle specificità e dei rispettivi profili di rischio, sentita la funzione Audit (di seguito AUDIT) di FS SpA - l'assetto dell'Internal Audit delle Società da esse controllate nel

² Definizione approvata dal Board of Directors dell'Institute of Internal Auditors del 26 giugno 1999 e recepita dai vigenti Standard Internazionali di Internal Audit.

³ Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società (Codice di Corporate Governance, ediz. 2020).

rispetto dei criteri di efficienza, fermo restando l'obiettivo dell'efficace presidio del proprio SCIGR e la conduzione delle attività di Internal Auditing sulla base delle linee guida e delle metodologie definite dall'AUDIT di FS SpA.

Le attività di Internal Auditing di competenza delle Società controllate non dotate di un proprio presidio di Internal Audit possono essere assicurate da personale delle funzioni Internal Audit delle Società cui fanno capo in forza di appositi accordi, mediante i quali è affidato l'incarico di svolgere le specifiche attività in regime di *service*, nel rispetto dei criteri di riservatezza previsti nei citati accordi. Tali attività, ancorché svolte da personale di altra Società, ricadono nell'ambito delle prerogative proprie delle Società controllate di riferimento e dei relativi Organi di controllo/vigilanza. Alle Società controllate competono in via esclusiva la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle conseguenti iniziative di miglioramento.

Fermo restando quanto sopra sulle attività contrattualizzate, gli interventi di audit autonomamente svolti dall'AUDIT di FS SpA o dalle funzioni Internal Audit delle Società presso le controllate possono essere considerati da queste ultime integrativi ma non sostitutivi delle attività di competenza del loro Vertice e/o Organi di controllo/vigilanza, incluse le attività da svolgere in attuazione di previsioni di legge e/o dei rispettivi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (es. ex D. Lgs. 231/2001, modello anticorruzione). Alle singole Società controllate è rimessa la decisione di intervento sulla funzionalità dei loro rispettivi SCIGR.

5. AMBITO OPERATIVO DELL'INTERNAL AUDIT

L'AUDIT di FS SpA, nell'ambito dell'analisi della funzionalità del SCIGR di Gruppo, svolge le attività di competenza con riferimento a FS SpA ed alle seguenti tematiche trasversali al Gruppo che vedono il coinvolgimento di FS SpA e/o delle Società controllate⁴:

- temi strategici connessi al Piano Industriale di Gruppo;
- attività di indirizzo e coordinamento svolte dalla Capogruppo/ DdG⁵/COG⁶;
- entity level audit (controlli di sistema e di *governance*);
- segnalazioni che arrivano alla Capogruppo. L'AUDIT di FS SpA, in linea con le disposizioni aziendali in materia, sugli aspetti oggetto di segnalazione, svolge istruttorie documentali e, in alcuni casi, interventi di audit (c.d. "Audit Spot"⁷).

⁴ Ferme restando le prerogative di ciascuna Società controllata di svolgere in autonomia interventi di audit su tali tematiche con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza.

⁵ Disposizioni di Gruppo.

⁶ Comunicazioni Organizzative di Gruppo.

⁷ Gli Audit Spot possono derivare anche da richieste del CdA, del Vertice e degli Organi di Controllo e Vigilanza di FS SpA.

L'AUDIT di FS SpA può altresì svolgere verifiche anche sulle terze parti considerate a maggior rischio, ove ciò sia regolato dai relativi contratti stipulati.

Le verifiche di audit svolte dall'AUDIT di FS SpA, sia in esecuzione del Piano di Audit sia "Spot", non interessano processi attinenti, direttamente o indirettamente, alla sicurezza di esercizio, in quanto prerogativa specifica delle Società operative.

In coerenza con il quadro normativo interno e, in particolare, con il Modello di Governance del Gruppo, l'AUDIT di FS SpA svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento delle funzioni Internal Audit di Gruppo attraverso:

- definizione e aggiornamento di indirizzi e metodologie di audit⁸;
- gestione della Famiglia Professionale dell'Internal Audit, in qualità di Process Owner di Gruppo, ivi inclusa l'approvazione dei candidati a Responsabili delle funzioni Internal Audit delle Società controllate.

La Direzione Audit di Trenitalia SpA, nell'ambito dell'analisi della funzionalità del SCIGR aziendale, svolge le attività di competenza con riferimento a Trenitalia SpA e alle sue controllate.

Sono oggetto di Internal Audit tutte le funzioni, unità, processi e/o sottoprocessi, sistemi informatici aziendali (inclusi i sistemi di rilevazione contabile), con riferimento ai rischi e conseguenti obiettivi di:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (c.d. operational audit);
- affidabilità dell'informativa finanziaria (c.d. financial audit);
- rispetto delle leggi, regolamenti, statuto sociale e normative applicabili⁹, con particolare riguardo, ad esempio, al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e all'ABC system (c.d. compliance audit);
- salvaguardia del patrimonio sociale (quale effetto combinato dalle precedenti tipologie di attività di Internal Audit).

La Direzione Audit di Trenitalia SpA può altresì svolgere verifiche anche sulle terze parti considerate a maggior rischio, ove ciò sia regolato dai relativi contratti stipulati.

⁸ Attraverso interventi di *quality review* è verificata nel tempo l'adeguatezza del quadro metodologico e si promuove il miglioramento continuo delle *practice*. Il Chief Audit Officer di FS SpA comunica al Presidente del CdA di FS SpA, all'AD di FS SpA, al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (CCRS) e al Collegio Sindacale (CS) di FS SpA gli esiti conclusivi, l'eventuale piano delle azioni correttive e l'aggiornamento periodico del relativo stato di attuazione con riferimento alle valutazioni interne (*internal quality review*) ed esterne (*external quality review*) effettuate. I risultati delle suddette valutazioni sono anche comunicati dal Chief Audit Officer all'OdV di FS SpA.

⁹ In caso di incarichi conferiti all'Internal Audit e recepiti nel Piano di Audit in relazione a modelli di controllo adottati a fronte di leggi, le responsabilità dell'Internal Audit consistono e sono limitate alla verifica che i soggetti investiti della responsabilità del monitoraggio di conformità alla legge applicabile adottino, nelle proprie attività di controllo, un approccio professionale, sistematico e strutturato in linea con modelli di riferimento ed eventuali *best practice*.

Inoltre, la Direzione Audit di Trenitalia SpA:

- in base ai principi e criteri definiti, organizza e sovrintende alla raccolta sistematica dei dati, delle informazioni e delle valutazioni necessari per la costruzione e per l'aggiornamento della proposta del Piano di Audit di Trenitalia;
- supporta operativamente l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA (di seguito OdV) e, ove presente, l'Organismo di Vigilanza delle Società controllate prive della funzione di Internal Audit nello svolgimento delle attività di vigilanza;
- cura la ricezione delle segnalazioni pervenute a Trenitalia SpA e, in linea con le disposizioni aziendali in materia, svolge su richiesta del Comitato Etico e/o dell'OdV di Trenitalia SpA, in base alla rispettiva competenza, istruttorie documentali sugli aspetti oggetto di segnalazione e, in alcuni casi, interventi di "audit spot";
- per le attività di competenza, monitora l'implementazione delle azioni correttive attraverso una periodica dichiarazione da parte del Management responsabile (c.d. Follow up documentale) e/o mediante verifica operativa dell'effettiva attuazione delle stesse (c.d. Follow up sul campo) nei casi di maggiore criticità (rating);
- può svolgere le attività di monitoraggio indipendente previste dal sistema di controllo sull'informativa finanziaria, sulla base di un piano di attività pre-condiviso con il Dirigente Preposto. Tali attività sono svolte secondo un approccio cosiddetto "*agreed-upon procedures*"¹⁰, oppure, ove possibile, in modalità integrata con gli interventi di audit/follow-up sul campo (c.d. "*combined assurance*");
- implementa e gestisce il modello di *continuous auditing* dei processi di Trenitalia SpA;
- definisce la proposta di *Anti Bribery & Corruption management system* di Trenitalia SpA (*ABC system*) da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e i suoi aggiornamenti, implementa e monitora gli strumenti attuativi dell'*ABC system* di Trenitalia SpA e relaziona al CdA e agli Organi di Controllo e Vigilanza sul relativo stato di attuazione;
- fornisce a richiesta supporto di natura metodologica in materia di SCIGR. In quest'ambito la Direzione Audit di Trenitalia SpA può partecipare a team, gruppi di lavoro, comitati istituiti dalla Società o dalle sue controllate;
- partecipa ad associazioni professionali o organismi, nazionali e internazionali che operano nel settore dell'Internal Audit, al fine del miglioramento continuo delle metodologie e delle *practice* operative e di rafforzamento delle competenze della famiglia professionale.

¹⁰ Una attività di "*agreed-upon procedures*" consiste nell'effettuare procedure di verifica concordate con la controparte, riportando le risultanze emerse senza fornire "*assurance*".

6. INDIPENDENZA

Il Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA è nominato dal CdA di Trenitalia SpA, previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Trenitalia SpA (di seguito CCRS) e sentito il Collegio Sindacale di Trenitalia SpA (di seguito CS), su proposta del Presidente del CdA, d'intesa con l'Amministratore Delegato.

La nomina del Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA è a tempo indeterminato ed è soggetta a revoca con le stesse modalità previste per la nomina.

Il Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA dipende gerarchicamente dal CdA di Trenitalia SpA, il cui Presidente garantisce il raccordo tra la Direzione Audit e l'organo collegiale. Il CCRS di Trenitalia SpA, di concerto con il Presidente del CdA di Trenitalia SpA, monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Direzione Audit.

La definizione della struttura di remunerazione fissa e variabile del Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA è approvata dal CdA su proposta formulata dal Presidente del CdA d'intesa con l'Amministratore Delegato, in coerenza con le politiche retributive del Gruppo FS Italiane e previo parere del CCRS di Trenitalia SpA. A maggior presidio della indipendenza ed efficacia delle attività, la parte variabile della remunerazione non è correlabile a obiettivi di durata e/o effort delle attività di verifica e/o parametri di bilancio (esempio EBITDA).

Il CdA di Trenitalia SpA, su proposta formulata dal Presidente del CdA, d'intesa con l'Amministratore Delegato, previo parere favorevole del CCRS di Trenitalia SpA, approva il budget dell'Internal Audit, assicurando che il Responsabile della Direzione Audit sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle responsabilità a questi attribuite. Nei limiti del budget, il Responsabile della Direzione Audit dispone di autonomi poteri di spesa per lo svolgimento delle attività di accertamento, analisi e valutazione sul SCIGR o attività a esse correlate.

In presenza di situazioni eccezionali e urgenti che richiedano la disponibilità di risorse eccedenti il budget, il Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA informa il Presidente del CdA per l'approvazione, sulla base del medesimo processo autorizzativo sopra descritto.

Il Responsabile e il personale della Direzione Audit di Trenitalia SpA non sono autorizzati a:

- svolgere alcuna attività operativa per Trenitalia SpA o per le Società controllate o collegate;
- avviare o approvare operazioni, transazioni o registrazioni contabili, al di fuori di quelle pertinenti all'Internal Audit;

- svolgere, per conto di altri organi o funzioni, attività di controllo interno e di gestione dei rischi che, per loro natura, estensione e modalità di svolgimento, possano pregiudicare l'indipendenza dell'Internal Audit.

Il personale della Direzione Audit di Trenitalia SpA non può svolgere attività di Internal Audit su aree in relazione alle quali ha un personale conflitto di interesse oppure ha personalmente ricoperto, nei dodici mesi precedenti, responsabilità e/o funzioni amministrative o gestionali o che abbia personalmente e sostanzialmente contribuito al disegno o al funzionamento del SCIGR.

L'attribuzione alla Direzione Audit di Trenitalia SpA di ulteriori responsabilità rispetto a quelle riportate nelle presenti linee di indirizzo deve essere in linea con i contenuti e i principi ivi previsti e sottoposta alla preventiva approvazione del CdA di Trenitalia SpA, per il tramite del Presidente.

7. GARANZIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'INTERNAL AUDIT

A garanzia del buon funzionamento, è assicurato che la Direzione Audit di Trenitalia SpA:

- adotti le metodologie di organizzazione, pianificazione, svolgimento e formalizzazione delle attività determinate dall'AUDIT di FS SpA in conformità agli standard internazionali professionali;
- disponga di professionalità e skill adeguati a far fronte alle attività, ivi comprese quelle di natura specialistica, previa valutazione della loro indipendenza, professionalità ed esperienza;
- preveda il continuo aggiornamento professionale per conseguire il più efficace utilizzo delle risorse; è parte integrante del budget dell'Internal Audit il programma formativo del personale, in raccordo con quanto definito con la competente struttura della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia SpA;
- disponga di una organizzazione interna adeguata all'evoluzione delle attività di competenza e in base alle migliori prassi professionali, con particolare riferimento, tra l'altro, alla costituzione di unità professionali specialistiche;
- abbia accesso a tutte le informazioni, ai dati, sia documentali sia informatici (ivi inclusi quelli eventualmente classificati come "confidenziali" / "strettamente confidenziali"), agli archivi e ai beni di Trenitalia SpA e delle Società controllate nell'ambito degli accertamenti, analisi e valutazioni svolti. In particolare, l'accesso ai sistemi informativi delle Società controllate avverrà tramite richiesta della Direzione Audit di Trenitalia SpA alla Società controllata, che darà seguito alla richiesta assicurando massima tempestività e collaborazione nonché assoluta riservatezza sulla richiesta e sui dati e le informazioni trasmesse a riscontro della stessa. L'accesso ai sistemi informativi di Trenitalia SpA da parte dell'AUDIT di FS SpA avverrà tramite richiesta di

quest'ultima alla Direzione Audit di Trenitalia SpA, che darà seguito alla richiesta assicurando massima tempestività e collaborazione nonché assoluta riservatezza sulla richiesta e sui dati e le informazioni trasmesse a riscontro della stessa;

- ottenga l'assistenza necessaria dai Vertici aziendali e dal personale aziendale direttivo e subordinato delle unità sottoposte a verifiche da parte della Direzione Audit di Trenitalia SpA, principalmente in termini di:
 - messa a disposizione nei tempi concordati dei dati, dei sistemi informativi, delle informazioni e delle valutazioni relativi al SCIGR, necessari per la redazione del Piano di Audit e per lo svolgimento delle attività di Internal Audit;
 - informativa tempestiva in merito a maggiori riorganizzazioni, progetti, circostanze speciali che comportino un cambiamento rilevante nel profilo dei rischi o del SCIGR di riferimento, oppure in merito a gravi carenze o violazioni del SCIGR, accertate o potenziali;
 - ove richiesto, disponibilità dell'utilizzo professionale temporaneo di personale specialistico presente in altre aree/settori aziendali per l'impiego in attività di Internal Audit, previa condivisione con il responsabile gerarchico nonché con la competente funzione HR e previa valutazione delle condizioni di indipendenza. Il personale specialistico sarà formalmente incaricato dal direttore responsabile di riferimento tra profili di riconosciuta competenza specialistica rispetto all'oggetto delle analisi e dovrà garantire, nello svolgimento delle attività, massima integrità, obiettività, riservatezza ed indipendenza di giudizio, nonché assenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale personale integrerà ad ogni effetto e per gli aspetti di competenza il team di audit, a cui riporterà in via esclusiva gli esiti delle analisi svolte con ogni garanzia di riservatezza e confidenzialità.

8. RESPONSABILITA'

8.1 Piano di Audit

Gli interventi di Internal Audit sono pianificati in base ad un Piano di Audit annuale.

La proposta di Piano di Audit, elaborata dal Responsabile della Direzione Audit, è approvata almeno annualmente dal CdA di Trenitalia SpA, previo parere del CCRS di Trenitalia SpA, sentiti il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale di Trenitalia SpA.

Il Piano di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di Trenitalia SpA si compone degli interventi richiesti e approvati dall'OdV di Trenitalia SpA ed è parte integrante del Piano di Audit.

La proposta di Piano di Audit è redatta secondo un procedimento definito (c.d. “top-down / risk-based”), che tiene conto dei criteri di rilevanza e di copertura con riferimento ai principali rischi aziendali, per Trenitalia SpA e per le Società controllate, che risultano:

- dalla raccolta sistematica dei dati, delle informazioni e delle valutazioni provenienti dal Management; nonché dei rischi comunicati dalla funzione aziendale competente per il risk management;
- dalla valutazione professionale di altre informazioni in possesso della Direzione Audit e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di rilevanza e di copertura dei principali rischi aziendali.

Il Piano di Audit approvato può essere aggiornato e/o integrato sulla base delle evoluzioni del Piano industriale di Trenitalia SpA, del profilo di rischio, dell’assetto societario e di ulteriori tematiche emergenti di particolare rilevanza. La proposta di aggiornamento e/o integrazione del Piano di Audit può essere inclusa nell’ambito della relazione trimestrale e ne segue il relativo flusso di comunicazione (cfr. paragrafo 9) e di approvazione (sopra descritto).

8.2 Interventi di Audit

La Direzione Audit di Trenitalia SpA svolge gli interventi in esecuzione del Piano di Audit. Il Responsabile della Direzione Audit attiva altri interventi di Internal Audit (c.d. “Audit Spot”) non previsti nel Piano di Audit in base a:

- richieste che provengono da:
 - CdA di Trenitalia SpA;
 - CCRS di Trenitalia SpA, che ne dà contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale di Trenitalia SpA;
 - Presidente del CdA di Trenitalia SpA, che ne dà contestuale comunicazione all’AD di Trenitalia SpA, al Presidente del CCRS di Trenitalia SpA e al Presidente del Collegio Sindacale di Trenitalia SpA;
 - AD di Trenitalia SpA, che ne dà contestuale comunicazione al Presidente di Trenitalia SpA, al Presidente del CCRS di Trenitalia SpA e al Presidente del Collegio Sindacale di Trenitalia SpA;
 - Collegio Sindacale di Trenitalia SpA;
 - OdV di Trenitalia SpA;

- proprie specifiche valutazioni che terranno anche conto di richieste e/o informazioni provenienti da altre fonti¹¹, se adeguatamente motivate e circostanziate circa i presunti elementi di anomalia del SCIGR, oppure a seguito della ricezione di segnalazioni di particolare rilevanza sul SCIGR, ai sensi delle disposizioni organizzative di Trenitalia SpA in materia. In questo caso il Responsabile della Direzione Audit ne dà comunicazione al Presidente del CdA di Trenitalia SpA, all'AD di Trenitalia SpA, ai Presidenti del CCRS, del CS e dell'OdV di Trenitalia SpA (quest'ultimo con riferimento ad attività di verifica su Trenitalia SpA).

Le richieste “spot” provenienti dal Vertice e/o dagli Organi di controllo/vigilanza delle Società controllate non dotate di una funzione di Internal Audit saranno valutate dalla Direzione Audit di Trenitalia SpA compatibilmente con le attività già pianificate dalla stessa. Laddove non sia possibile dar loro corso, alle Società controllate è rimessa la decisione di provvedere in autonomia all'esecuzione delle attività richieste, come già declinato nel par.4.

I risultati di ciascun intervento di audit sono riportati in rapporti di audit contenenti, in particolare, la valutazione in sintesi (rating) del SCIGR riferito alle aree/processi oggetto di verifica, la descrizione dei rilievi riscontrati e delle limitazioni incontrate, nonché le raccomandazioni emesse, a fronte delle quali i responsabili delle attività/aree oggetto di audit redigono un piano di azioni correttive.

La Direzione Audit di Trenitalia SpA monitora l'implementazione delle azioni correttive; in particolare:

- monitora tutte le azioni attraverso una periodica dichiarazione da parte del Management (c.d. Follow up documentale);
- effettua la verifica operativa dell'effettiva attuazione (c.d. Follow up sul campo) di tutte le azioni correttive relative a rapporti di audit con valutazioni di sintesi (rating) del SCIGR più critiche.

L'eventuale effettuazione di interventi di audit previsti dal Piano di Audit, di interventi c.d. “Audit Spot” e/o di altre attività di verifica su aree/processi su cui sono in corso di svolgimento indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o altre Autorità, è sottoposta alla preliminare valutazione della Direzione Affari Legali, Societari e Compliance di Trenitalia SpA al fine di verificarne la compatibilità con le attività di indagine e/o le eventuali cautele da adottare.

Il Responsabile della Direzione Audit riferisce al Presidente del CdA e all'AD di Trenitalia SpA, al Presidente del CCRS di Trenitalia SpA, al Presidente del CS di Trenitalia SpA e al Presidente dell'OdV di Trenitalia SpA (quest'ultimo per quanto di competenza), in merito agli esiti degli orientamenti assunti dalla Direzione Affari Legali, Societari e Compliance.

¹¹ quali ad esempio i Responsabili delle Direzioni/strutture di primo riporto dell'AD di Trenitalia SpA, i Vertici e gli Organi di controllo delle Società controllate.

Qualora gli interventi di “Audit Spot” pregiudichino gli obiettivi di copertura e di bilanciamento dei principali rischi aziendali tenuti in considerazione nel Piano di Audit nonché di compatibilità con il budget dell’Internal Audit, il Responsabile della Direzione Audit si attiva per la richiesta di extra budget e/o per definire una nuova prioritizzazione degli interventi previsti nel Piano di audit, informandone il Presidente del CdA, l’AD e il Presidente del CCRS di Trenitalia SpA e fermo restando quanto previsto in merito all’approvazione dell’extra budget della Direzione Audit.

Nel caso in cui dovessero emergere, dalle verifiche svolte dalla Direzione Audit, atti, fatti, omissioni che possano configurare la violazione di una norma o di un regolamento da parte di soggetti apicali di Trenitalia SpA (Componenti dell’Organo amministrativo, di controllo e Organismo di Vigilanza), si rimanda a quanto previsto dalla procedura per la gestione delle segnalazioni.

8.3 Relazioni periodiche

Il Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA redige relazioni trimestrali che contengono adeguate informazioni sulla propria attività. In particolare, tali relazioni contengono informazioni in merito a:

- stato di avanzamento degli interventi previsti nel Piano di Audit, con evidenza di eventuali audit non pianificati (c.d. “Audit Spot”) attivati nel periodo e quelli pianificati ma non attivati con le relative motivazioni;
- sintesi delle principali tematiche di controllo interno e gestione dei rischi emerse dallo svolgimento delle attività di audit;
- sintesi degli esiti dell’attività di monitoraggio delle azioni correttive e l’evoluzione delle correlate valutazioni di sintesi del SCIGR;
- organico e Key Performance Indicators (KPI);
- gestione dei rapporti con gli Organi di controllo e vigilanza di Trenitalia SpA;
- altre eventuali informazioni e attestazioni;
- valutazione sull’idoneità del SCIGR di Trenitalia SpA, con cadenza almeno annuale.

Tali relazioni non costituiscono attestazione in merito all’adeguatezza, efficacia e conformità di altri modelli di controllo aziendali rispetto ai quali altri soggetti hanno la responsabilità del controllo di conformità alla legge, quali ad esempio: i) ambito amministrativo contabile e principi contabili; ii) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia SpA ex D. Lgs. 231/01; iii) altri modelli di controllo (es. Ambiente, Salute e Sicurezza).

Il Responsabile della Direzione Audit predispone tempestivamente relazioni specifiche in caso di eventi di particolare rilevanza. Tali relazioni seguono il flusso di comunicazione previsto per le relazioni periodiche sopra descritte (cfr. paragrafo 9).

8.4 Gestione, archiviazione e conservazione della documentazione

Trattandosi di dati inerenti all'Internal Auditing e finalizzati alla valutazione del SCIGR, il complesso delle informazioni, dei dati e della documentazione acquisiti o prodotti dalla Direzione Audit di Trenitalia SpA hanno valenza esclusivamente interna e endoprocedimentale.

Essi, come tali, sono “informazione” aziendale “classificata”, ai sensi della normativa aziendale vigente, di cui va garantita e tutelata la confidenzialità anche a salvaguardia della funzione di auditing. Conseguentemente, archiviazione e conservazione di tali dati avverranno con modalità tali da salvaguardarne la riservatezza e da impedirne l'accesso non autorizzato.

La durata di conservazione della documentazione prodotta (su supporto cartaceo e/o informatico) è stabilita dalla legge o da normativa aziendale¹² e da atti della pubblica autorità.

Al di fuori del procedimento dell'Internal Auditing, ferme restando le disposizioni aziendali in materia, l'utilizzo da parte della Società di tali informazioni, dati e documenti è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Rappresentante Legale di Trenitalia SpA, o della Società controllata per gli audit rivolti alla controllata stessa.

9. MODELLO DI INTERRELAZIONE

Al fine di consentire l'adempimento delle funzioni di rispettiva competenza da parte dei principali soggetti coinvolti nel SCIGR, sono previsti i seguenti flussi informativi.

Rapporti di audit

Il Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA invia i rapporti di audit contestualmente al Presidente del CdA e all'AD di Trenitalia SpA, anche al fine della successiva trasmissione da parte dell'AD di Trenitalia SpA a:

- le strutture sottoposte all'audit, con richiesta di risoluzione delle eventuali carenze emerse durante le attività di verifica. Nel caso di audit svolti presso Società controllate, il rapporto di audit è trasmesso dall'AD di Trenitalia SpA all'AD ed al Presidente della Società controllata, anche ai fini della successiva trasmissione agli Organi di controllo/vigilanza della Società;

¹² Ivi inclusi il GDPR e il Framework di Data Protection di Gruppo.

- la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia SpA, per le conseguenti determinazioni in materia gestionale, organizzativa, normativa interna e disciplinare;
- la Direzione Affari Legali, Societari e Compliance di Trenitalia SpA, per le conseguenti determinazioni anche ai fini della valutazione da parte di Trenitalia SpA di eventuali comunicazioni alle Autorità esterne degli esiti delle verifiche svolte e della correlata documentazione;
- il Dirigente Preposto, per le valutazioni di competenza in tema di sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria.

I rapporti di audit sono inoltre trasmessi dal Responsabile della Direzione Audit al Presidente del CCRS di Trenitalia SpA, al Presidente del Collegio Sindacale di Trenitalia SpA e, limitatamente a quelli aventi ad oggetto processi/aree di Trenitalia SpA, al Presidente dell'OdV di Trenitalia SpA, come contributo all'esercizio delle loro funzioni.

Il Responsabile della Direzione Audit informa, senza ritardi e contestualmente, il Presidente del CdA, l'AD, il Presidente del CCRS, il Presidente del Collegio Sindacale e il Presidente dell'OdV di Trenitalia SpA di:

- gravi rilievi nel sistema di prevenzione delle irregolarità e atti fraudolenti;
- ogni circostanza che può pregiudicare il mantenimento delle condizioni di indipendenza della Direzione Audit e delle attività di internal auditing. In assenza di tali circostanze, il Responsabile della Direzione Audit conferma annualmente che le attività di internal auditing del periodo sono state svolte in condizioni di indipendenza.

Relazioni trimestrali sulle attività dell'Internal Audit:

- Il Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA invia le Relazioni al Presidente del CdA, all'AD e al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del CCRS di Trenitalia SpA; le Relazioni sono inoltre trasmesse al Presidente dell'OdV di Trenitalia SpA.
- Le relazioni sono oggetto di informativa al CdA di Trenitalia SpA a cura del Presidente del CdA nell'ambito delle previste informative periodiche.
- Un estratto delle Relazioni, con gli aspetti di competenza, è inoltre trasmesso al Risk Officer e al Dirigente Preposto di Trenitalia SpA.

Nel rispetto delle autonomie delle singole Società del Gruppo il Vertice della Società è tenuto a comunicare al Presidente e all'AD di FS SpA¹³ atti, fatti, omissioni che possano configurare la violazione di una norma o di un regolamento da parte di soggetti apicali della Società o delle sue controllate (Componenti dell'Organo amministrativo, di controllo e Organismo di Vigilanza) che emergessero

¹³ Dandone informativa al Responsabile della Direzione Audit e al CCRS di Trenitalia SpA.

durante lo svolgimento delle verifiche eseguite dalla Direzione Audit di Trenitalia, sulla base del proprio Piano di audit e/o di audit Spot avviati in Società. Sulla base della suddetta comunicazione il Vertice di FS SpA valuta l'esecuzione di ulteriori approfondimenti da parte dell'AUDIT di FS SpA Analogo flusso nei confronti del Presidente e dell'AD di Trenitalia SpA è previsto per le società controllate di Trenitalia SpA dotate di una funzione di Internal Audit.

10. AGGIORNAMENTO

Il Presidente del CdA di Trenitalia SpA, d'intesa con l'Amministratore Delegato, sottopone all'approvazione del CdA, sentito il CCRS di Trenitalia SpA, eventuali proposte di revisione e aggiornamento delle Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Audit, elaborate dal Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA sulla base delle Linee di Indirizzo approvate dal CdA di FS SpA

Il Responsabile della Direzione Audit di Trenitalia SpA può apportare alle presenti Linee di Indirizzo, previa conforme valutazione del Presidente del CdA di Trenitalia SpA, d'intesa con l'Amministratore Delegato, le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari, a deliberazioni del CdA, ovvero in relazione a modifiche organizzative di Trenitalia SpA, informandone il CdA stesso.